

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1341/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาย สำแอ เทศอึ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (7), มาตรา 193, มาตรา 195, มาตรา 215, มาตรา 225

ฎีกาจำเลยไม่มีลายมือชื่อผู้เรียง จึงเป็นฟ้องฎีกาที่ไม่ถูกต้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158(7), 215, 225 ซึ่งจะต้องจัดการให้ถูกต้องเสียก่อน แต่เมื่อปรากฏว่าฎีกาจำเลยมีได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างไรไว้โดยชัดเจน เพียงแต่อ้างว่ายังไม่ทราบเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษมาเท่านั้น จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 193 วรรค 2, 195, 225 อันจะพึงรับไว้วินิจฉัย คดีจึงไม่มีเหตุที่จะส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อจัดการให้มีการลงชื่อผู้เรียงให้ถูกต้อง ศาลฎีกาพิพากษายกฎีกาจำเลย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเฮโรอีนที่มีไว้ในความครอบครองดังกล่าว ขอให้ลงโทษตราพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลยฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองไม่รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ฐานจำหน่ายเฮโรอีนจำคุก 5 ปี รวมจำคุก 6 ปี ให้บวกโทษที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษคดีนี้ด้วย คืบชนบัตรของกลางแก่เจ้าของ ส่วนของกลางอื่นนอกนั้นให้รับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ให้ลงโทษฐานจำหน่ายเฮโรอีนซึ่งศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกอีก 5 ปี แล้วเป็นจำคุกทั้งสิ้น 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าฟ้องฎีกาจำเลยไม่มีลายมือชื่อผู้เรียง จึงเป็นฟ้องฎีกาที่ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(7), 215, 225 ซึ่งจะต้องจัดการให้ถูกต้องเสียก่อน แต่เมื่อปรากฏด้วยว่าฎีกาจำเลยมีได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างไรไว้โดยชัดเจนในฎีกา เพียงแต่อ้างว่ายังไม่ทราบเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษมาเท่านั้น จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง, 195, 225 อันจะพึงรับไว้วินิจฉัย คดีจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อจัดการให้มีการลงชื่อผู้เรียงให้ถูกต้อง"

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 ได้กำหนดรายการที่ต้องระบุในคำฟ้องคดีอาญาว่าต้องมีอะไรบ้าง ซึ่งตาม(7) ระบุว่าต้องมีลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ด้วย รายการของคำฟ้องดังกล่าวเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักไว้ว่า ใช้เฉพาะคำฟ้องคดีอาญาในศาลชั้นต้นเท่านั้น ไม่ใช่บังคับแก่อุทธรณ์หรือฎีกา(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 62/2494) หรือคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 629/2501) ฉะนั้นแม้อุทธรณ์หรือฎีกาและคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมจะเป็นคำฟ้อง ดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(3) ให้บทวิเคราะห์ศัพท์ไว้ก็ตาม ก็นำมาตรา 158 มาใช้บังคับไม่ได้ ที่คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ อ้างเหตุผลว่าฎีกาจำเลยที่ไม่มีลายมือชื่อผู้เรียง จึงเป็นฟ้องฎีกาที่ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา158(7) ซึ่งมาตรา 215 ประกอบด้วยมาตรา 225ให้นำมาใช้บังคับในชั้นฎีกาด้วยโดยอนุโลม นั้น จึงน่าจะไม่ตรงกับบทมาตราของเรื่องทีเดียว มีปัญหาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของบทมาตราใด สำหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องรายการของเอกสารที่ส่งต่อศาลไว้เฉพาะคำฟ้องตามมาตรา 158 เท่านั้น สำหรับเอกสารอื่นที่มีใช้คำฟ้องไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าไว้ จึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ คือ มาตรา 67 ซึ่งบัญญัติว่า "เมื่อประ

มวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติว่า เอกสารใดจะต้องส่งให้แก่คู่ความฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่นคำคู่ความที่ทำโดยคำฟ้อง คำให้การ หรือคำร้อง หรือคำขอโดยทำเป็นคำร้องหมายเรียก หรือหมายอื่น ๆ สำเนาคำแถลงการณ์ หรือ สำเนาพยานเอกสารฯลฯ) เอกสารนั้นต้องทำขึ้นให้ปรากฏข้อความแน่ชัดถึงตัวบุคคล และมีรายการต่อไปนี้ (1) ชื่อศาลที่จะรับคำฟ้อง (2)..... ฯลฯ (5) วัน เดือน ปีของคำ คู่ความ หรือเอกสาร และลายมือชื่อของเจ้าพนักงาน คู่ความ หรือบุคคลซึ่งเป็นผู้อื่น หรือเป็นผู้ส่ง ในการยื่นหรือส่งคำคู่ความ หรือเอกสารอื่นใดอันจะต้องทำตามแบบ พิมพ์ที่จัดไว้ เจ้าพนักงาน คู่ความหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องจะต้องใช้กระดาษแบบพิมพ์ นั้น ส่วนราคากระดาษแบบพิมพ์นั้นให้เรียกตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม "ได้กำหนดไว้" จะเห็นได้ว่าตามรายการดังกล่าวมิได้ระบุว่าเอกสารที่ทำขึ้นต้องลง ลายมือชื่อของผู้เรียง แต่ความในวรรคท้ายนั้นเองได้บัญญัติว่าถ้าเอกสารใดต้องทำ ตามแบบพิมพ์ที่จัดไว้ จะต้องใช้กระดาษแบบพิมพ์นั้นซึ่งต้องลงรายการให้ราบถ้วน ตามแบบพิมพ์นั้น มิฉะนั้นย่อมถือว่าไม่ชอบ และศาลมีอำนาจตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18ที่จะสั่งให้แก้ไขหรือไม่รับได้ สำหรับฎีกา กระทรวง ยุติธรรมได้จัดทำแบบพิมพ์ไว้ให้คู่ความใช้ ตามแบบพิมพ์ได้มีช่องสำหรับลงชื่อผู้ฎีกา ผู้เรียง ผู้พิมพ์หรือผู้เขียนไว้ตอนท้ายด้วย ดังนั้นถ้าฎีกาฉบับใดไม่มีลายมือชื่อผู้เรียง ย่อมเป็นฎีกาที่ไม่ชอบตามบทมาตรานี้ เมื่อเป็นคดีอาญาก็ต้องอ้างประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ที่ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาใช้ ด้วย ถ้าเข้าใจได้เช่นนี้คำฟ้องฎีกาก็ยังคงมิได้ถือว่าเป็นคำฟ้องตามมาตรา 158 ที่ โจทก์จะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ดังนั้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 62/2494 ที่ยกขึ้น มาข้างต้นอยู่นั่นเอง.